

Závazkové právo je součást občanského práva, která se zabývá vztahy mezi věřitelem a dlužníkem. Těmto vztahům říkáme **závazky**. **Závazkem** rozumíme právní vztah, kdy **věřitel** má právo požadovat určité plnění a **dlužník** má povinnost toto plnění splnit.

Závazky vznikají například:

- **na základě smlouvy** (např. kupní, nájemní),
- **z bezdůvodného obohacení** (např. někdo dostane něco, co mu nepatří),
- **ze způsobené škody** (např. někoho poškodím a musím nahradit škodu),
- **z jiných důvodů podle zákona**.

Obsah závazků

Z platného závazku může být dlužník povinen:

- **něco dát** (např. věc),
- **něco konat** (např. službu),
- **něčeho se zdržet** (např. nepodnikat v určité oblasti),
- **něco trpět** (např. strpět reklamu na domě).

Bez souhlasu obou stran nelze závazek měnit, pokud zákon nestanoví jinak.

Změna závazků

Ke změně závazku může dojít:

1. Změnou osob

- **Převzetí dluhu** – nový dlužník přebírá závazek za původního (nutný souhlas věřitele).
- **Přistoupení k dluhu** – nový dlužník přistoupí k původnímu, věřitel může žádat kohokoliv z nich.
- **Postoupení smlouvy** – převedení celé smlouvy na nového účastníka (nutná písemná forma u nemovitosti).

2. Změnou obsahu

- **Prostá dohoda** – nové ujednání stran.
- **Novace** – starý závazek zaniká, vzniká nový.
- **Narovnání** – sporné nebo nejasné závazky se nově ujasní.

Zajištění závazků

Zajištění pomáhá věřiteli mít jistotu, že mu bude závazek splněn.



Pro zajištění bezproblémového použití našeho webu používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Rozumím

- **Zástava** – věřitel může uspokojit svou pohledávku z majetku dlužníka (např. dům, auto).
- **Smluvní pokuta** – za porušení povinnosti dlužník platí předem stanovenou částku.
- **Zadržovací právo** – věřitel může zadržet věc, dokud není dluh uhrazen.
- **Jistota** – peníze složené předem jako „záruka“ splnění.
- **Postoupení pohledávky** – věřitel prodá dluh jinému (např. vymáhací agentuře).
- **Uznání dluhu** – dlužník písemně uzná, že dluží.

Příklad:

Pan Mrkvička si půjčí od kamaráda na koupi chalupy. Kamarád si nechá zapsat zástavní právo k chalupě do katastru. Když Mrkvička přestane splácet a převede majetek na syna, může se kamarád – věřitel – domáhat uspokojení pohledávky. Buď z chalupy (má zástavu), nebo po Mrkvičkovi i jeho synovi, protože zákon chrání věřitele při účelovém převodu majetku.

Kontrolní otázky

1. Kdo je věřitel a kdo dlužník ve smluvním závazku?
2. Jakými způsoby může závazek vzniknout? Uveď alespoň dva.
3. Co znamená postoupení smlouvy a kdy je nutná písemná forma?
4. Jaký je rozdíl mezi ručením a zástavním právem?
5. Co je novace závazku a jaký má právní důsledek?
6. Jak může věřitel zajistit svou pohledávku proti nesplnění? Uveď tři způsoby.
7. Co je uznání dluhu a proč je pro věřitele výhodné?

☐aposledy změněno: pátek, 25. července 2025, 21.58